

○○○○○(주) 상임감사

개 선 요 구

일련번호 001

제 목 직무 관련 사규에 사적이해관계자의 회피제도 등 보완

관계부서 ●●●●처, ◇◇◇◇처

조치부서 ●●●●처, ◇◇◇◇처

내 용

1. 업무개요

’22년 「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다) 시행 이후 회사는 국민권익위원회 예규 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 표준안」을 반영하여 「이해충돌 방지제도 운영지침」을 [표 1]과 같이 제·개정하여 운영하고 있다.

[표 1] < 이해충돌 방지제도 운영지침 제·개정 이력 >

구분	일자	주요내용
제정	'22.05.18.	「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 표준안」 반영 제정
제1차 개정	'24.11.13.	개정된 국민권익위원회 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 표준안을 반영하여 사적이해관계자 신고, 임원의 민간부문 업무활동 내역 관리 등 분야에 대한 관련 절차를 신설

또한, 이해충돌 상황은 기관 업무 특성에 따라 다양하게 나타날 수 있으므로 회사의 특성을 반영하여 이해충돌 고위험 직무분야 관련 규정에도 사적이해관계 신고·회피 관련 내용을 명시하여 임직원의 이해충돌 예방을 위해 노력하고 있다.

2. 판단기준

가. 계약업무 관련

회사 「이해충돌 방지제도 운영지침」 제4조(사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청)에 따르면 「이해충돌방지법」 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는

직무를 수행하는 임직원은 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날부터 14일 이내에 이해충돌방지담당관에게 서면으로 신고하고 회피를 신청하여야 한다.

이해충돌방지법

제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하는 공직자는 직무관련자(직무관련자의 대리인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 신고하고 회피를 신청하여야 한다.

1. 인가·허가·면허·특허·승인·검사·검정·시험·인증·확인, 지정·등록, 등재·인정·증명, 신고·심사, 보호·감호, 보상 또는 이에 준하는 직무
2. 행정지도·단속·감사·조사·감독에 관계되는 직무
3. 병역판정검사, 징집·소집·동원에 관계되는 직무
4. 개인·법인·단체의 영업 등에 관한 작위 또는 부작위의 의무부과 처분에 관계되는 직무
5. 조세·부담금·과태료·과징금·이행강제금 등의 조사·부과·징수 또는 취소·철회·시정명령 등 제재적 처분에 관계되는 직무
6. 보조금·장려금·출연금·출자금·교부금·기금의 배정·지급·처분·관리에 관계되는 직무
7. 공사·용역 또는 물품 등의 조달·구매의 계약·검사·검수에 관계되는 직무
8. 사건의 수사·재판·심판·결정·조정·중재·화해 또는 이에 준하는 직무
9. 공공기관의 재화 또는 용역의 매각·교환·사용·수익·점유에 관계되는 직무
10. 공직자의 채용·승진·전보·상벌·평가에 관계되는 직무
11. 공공기관이 실시하는 행정감사에 관계되는 직무
12. 각급 국립·공립 학교의 입학·성적·수행평가에 관계되는 직무
13. 공공기관이 주관하는 각종 수상, 포상, 우수기관 선정, 우수자 선발에 관계되는 직무
14. 공공기관이 실시하는 각종 평가·판정에 관계되는 직무
15. 국회의원 또는 지방의회의원의 소관 위원회 활동과 관련된 청문, 의안·청원 심사, 국정감사, 지방자치 단체의 행정사무감사, 국정조사, 지방자치단체의 행정사무조사와 관계되는 직무
16. 그 밖에 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정하는 직무

또한, 국민권익위원회의 「2024년 이해충돌방지법 유권해석 사례집」에서는 인사, 계약·입찰, 각종 위원회 심사 등 취약 직무별로 사적이해관계 신고·회피 기준을 안내하고 있으며, 이해충돌방지법 제한·금지행위 중에도 가족 채용 제한과 수의계약 체결 제한 관련 내용이 별도로 명시되어 있다.

추가적으로, [표2]와 같이 인사, 채용, 감사 등 부패에 취약한 사규에 별도의 회피제도를 명시하고 있는 점과 [표3]과 같이 타사의 계약관련 규정에 실무자의 사적이해관계 신고·회피 등 관련 조항이 포함되어 있다는 점이 확인됨에 따라, 부패 취약분야에 대한 이해충돌 상황을 효과적으로 방지하기 위해서는 부패 취약분야 관련 사규·지침 등에 사적이해관계 신고·회피 관련 조항과 제한·금지 내용을 명시하는 것이 합리적이다.

[표 2] < 사적이해관계 신고대상 직무관련 사규·지침 등 현황 >

순번	이해충돌 직무유형	직무 세부분야	사규명칭	사규·지침 상 회피제도 유무	관련부서
1	1. 심사	심의·의결	이사회규정	유	○○○○○처
2		심의·의결	임원추천위원회운영규정	유	○○○○○처
3		심의·의결	출자회사 관리규정 (출자회사 관리업무 매뉴얼)	유 (출자회사 임원후보자 추천위원회, 퇴직임직원 재취업심사위원회 관련 회피 내용 명시)	○○○○○처
4		심의·의결	윤리경영위원회규정	유	◇◇◇◇◇처
5		심의·의결	성희롱·성폭력·스토킹예방 및 2차피해방지지침	유	◇◇◇◇◇처
6		심의·의결	청렴옴부즈만운영에관한지침	유	●●●●●실
7		심의·의결	인사규정	유	◇◇◇◇◇처
8		심의·의결	계약관리규정 (계약심의회위원회 운영기준)	유(운영기준에 명시)	●●●●●처
9		심의·의결	협력회사운영지침 (협력회사 심의회위원회 운영기준)	유(운영기준에 명시)	●●●●●처
10	7. 계약	계약	계약관리규정	무(회피 시행여부 확인 불가)	●●●●●처
11	10. 채용	채용전반	채용관리지침	유	◇◇◇◇◇처
12		채용 위원회	개방형직위운영등에관한지침	무 (채용관리지침을 준용하여 채용계획에 회피 내용 명시)	◇◇◇◇◇처
13			별정직운영규정	무 (채용관리지침에서 정하는 바에 따라, 채용계획에 회피 내용 명시)	◇◇◇◇◇처
14			퇴직자재고용에관한지침	무(회피 미시행)	◇◇◇◇◇처
15	11. 감사	감사	감사규정	유	●●●●●실
16	14. 평가	평가	사내벤처운영규정	유	●●●●●

[표 3] < 타사 계약 관련 규정 상 이해충돌 방지 관련 내용 >

순번	회사명	규정명	주요내용
1	○○○○○	계약규정 제9조(이해충돌의 방지)	· 공사·용역 또는 물품 등의 조달·구매의 계약검사·검수에 관계 되는 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 조치사항 명시, 그 밖에 사항은 「이해충돌방지법」과 연결(224월 신설) · 수의계약 관련 제한사항 명시(224월 신설)
2	●●●●●	계약규정 제5조(이해충돌의 방지), 제11조(수의계약의 세부기준)	· 구매·용역·공사의 조달계약 과정에서 직무관련자가 사적 이해관계자임을 인지하게 된 경우 신고·회피 등 조치사항 명시, 그 밖에 사항은 「이해충돌방지법」과 연결(226월 신설) · 수의계약 관련 제한사항 명시(226월 신설)
3	○○○○○ ○○○○○	계약업무관리지침 제6조의3(사적이해관계의 신고·회피·기피), 제11조(수의계약집행)	· 주관부서 임직원·계약담당자가 계약을 체결·이행할 때 계약 상대자와 사적이해관계가 있음을 인지한 경우 신고·회피 신청 의무 명시, 세부사항은 공사 「이해충돌 방지제도 운영 지침」과 연결(2212월 신설) · 수의계약 관련 이해충돌방지 확인서 제출 명시(2212월 신설)
4	●●●●●	계약규정 제3조의2 (청렴공정계약 및 비밀유지협약)	· 「이해충돌방지법」을 위반하지 않겠다는 내용과 위반시에는 해당 낙찰을 취소하거나 계약을 해제·해지할 수 있다는 내용을 「공정계약 서약서」에 명시(2210월 신설)
5	■■■■■	계약규정 제10조(이해충돌의 방지), 제57조(수의계약 체결 제한)	· 임직원의 「이해충돌방지법」 준수 의무 명시(2212월 신설) · 수의계약 관련 제한사항 명시(2212월 신설)

그리고, 「이해충돌방지법」 제12조(수의계약 체결 제한)에서는 공직자 또는 그 가족 등이 사실상 운영하는 업체와의 수의계약을 제한하고 있으며, 같은법 제5조(사적이해 관계자의 신고 및 회피·기피 신청)에서는 공사·용역 또는 물품 등의 조달구매의 계약, 검수 등에 관계되는 직무를 사적이해관계 신고·회피 의무 대상 직무로 명시하고 있다. 이는 계약업무가 이해충돌 및 부패 발생 가능성이 높은 대표적 고위험 분야임을 전제한 규정 체계이다.

나. 퇴직자 재고용 관련

회사 퇴직자 재고용 제도는 정년퇴직한 직원들의 축적된 직무경험과 전문기술을 최대한 활용하고자 일정한 기준에 따라 재고용하는 제도로, 기획재정부 「공공기관 임금피크제 운영 가이드라인(20.9)」을 반영한 계약근로자 비공개 채용 제도이다.

< 참고 : 공공기관 임금피크제 운영 가이드라인(5p) 관련 내용 발췌 >

5. 합리적 제도정착을 위한 인센티브 강화

□ 임금피크 기간중 탁월한 성과가 있는 경우 등에 대해 **퇴직후 계약직(2년이내)으로 재고용 가능**

* 내부 성과평가 기준상 최상위등급에 해당하는 업무성과자, 직무특성상 연속적 수행을 위해 고용 연장이 불가피한 경우, 육아 軍 휴직자 대체업무 등

「퇴직자 재고용에 관한 지침」 제5조(심의위원회) 제2항 제2호에서는 재고용 신청자에 대한 평가 등을 위한 소위원회를 구성하도록 하고 있는데, 소위원회 평가 결과에 따라 재고용 여부 및 임금수준이 결정되므로 「이해충돌방지법」 제5조제1항의 제1호 및 제10호에 해당되는 사안이다. 그러므로 해당 직무를 수행하는 임직원은 직무 관련 사규 및 지침이 별도로 없다고 하더라도 회사 「이해충돌 방지제도 운영지침」에 따라 사적이해관계 신고·회피를 해야하며, 채용 담당 부서에서는 이를 안내할 의무가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

회사 사규 총 100건에 대해 「이해충돌방지법」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청)에서 규정하고 있는 사적이해관계 회피제도 필요성을 검토한 결과, 사적이해관계 신고대상 직무관련 사규는 [표2]와 같이 총 16건으로 확인되었으며, 그 중 계약 및 채용분야에서 2건이 회피제도에 대한 보완이 필요한 것으로 확인되었다. 또한, 「계약관리규정」에 수의계약 체결 제한 관련 내용이 별도로 명시되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

가. 계약규정 내 이해충돌 관련 조항 미비

회사는 경쟁, 제한경쟁, 수의 등 다양한 유형의 계약업무를 수행하고 있으며, 계약담당자 또는 계약 관련 심사위원이 계약상대자와 사적이해관계를 보유한 경우 계약의 공정성과 투명성이 저해될 가능성이 있다.

이에 따라, 회사 「계약관리규정」을 확인한 결과 계약담당자의 사적이해관계 신고·회피 관련 내용은 확인되지 않았다. 이해충돌방지법에 따르면 계약체결부터 검수까지 주요 절차별로 계약담당자의 사적이해관계 확인이 필요하나, 회사 내 모든 계약의 유형이 계약심의위원회를 거치는 것이 아니므로, 법령 및 상위 지침에서 정한 이해충돌 예방 취지가 회사 「계약관리규정」에 충분히 반영되지 못하고 있는 것으로 판단된다.

또한, 수의계약은 부패 취약성이 높은 계약 유형임에도, 현재 회사 「계약관리규정」에는 일반적인 계약절차만 명시되어 있다. 해당 규정에는 계약담당자가 수의계약 제한 여부를 확인할 수 있는 기준이 부재함에 따라 이해충돌방지법 위반 리스크가 발생할 소지가 있다.

회사는 「이해충돌 방지제도 운영지침」을 제·개정하여 사적이해관계 신고·회피 절차를 마련하고 있으나, 주요 부패 취약분야인 계약업무에는 이를 실무규정 수준으로

구체화하지 못하고 있다. 타 공공기관이 ‘이해충돌 방지 총괄지침’과 ‘계약 관련 규정’의 이중구조로 이해충돌 통제체계를 운영하고 있는 점과 「이해충돌방지법」이 계약 업무를 고위험 직무로 명시하고 있는 점을 고려하였을 때, 회사는 계약규정 내 별도 조항을 마련하여 동종 기관 수준의 통제체계를 구축할 필요성이 있다.

나. 퇴직자 재고용 심사 시 이해충돌 관리 미흡

「퇴직자 재고용에 관한 지침」 및 '22년부터 '25년까지의 「퇴직자 재고용 운영계획」을 확인한 결과, 소위원회 운영 시 신고·회피 관련 내용이 부재하여 ◇◇◇◇처 채용 담당자를 대상으로 퇴직자 재고용 운영 실태를 점검하였다. 실무자 면담 결과, 소위원회의 내부위원을 대상으로 사적이해관계 관련 신고·회피에 대한 내용을 별도로 안내하지 않은 것으로 확인되었다.

◇◇◇◇처는 퇴직자 재고용 제도가 신입사원 채용 등 일반적인 공개경쟁 채용 제도와 달리 회사 퇴직자만을 대상으로 운영하는 제도이며, 대상자 전원이 회사 직원이었으므로 제척·회피 제도 도입 시 내부위원을 구성하기 어려워 해당 제도를 도입하지 않고 있다고 설명하였다. 또한, 업무시간 중에 심사가 이루어짐에 따라 내부위원 구성이 쉽지 않은 상황에서, 제척·회피 제도를 도입할 경우 퇴직자 재고용 업무 진행이 어려울 것이라는 의견도 추가적으로 제시하였다.

그러나, ◇◇◇◇처 의견과는 달리 직속 상사, 친족관계 등 고위험 관계에 한해 제척·회피 대상이 된다 할 것이므로, ◇◇◇◇처의 업무처리 방식은 외부위원 추가 보완 등의 대안 검토 없이 이해충돌 관리 자체를 생략한 것으로, 상위 규범 취지 및 타 기관 선진사례에 비추어 미흡한 운영으로 판단된다. 실제, 회사와 유사한 퇴직자 재고용 제도를 운영하고 있는 ■■■■■■■■■■의 「퇴직자 재고용에 관한 지침」에는 위원회 제척 및 회피 관련 조항을 명시하고 있다. 회사도 타 기관 사례 등을 참고하여 「이해충돌 방지제도 운영지침」상 사적이해관계 신고·회피를 누락하지 않도록 내부 지침을 개선할 필요성이 있다.

제8조(위원의 제척 및 회피) ① 심의위원회의 위원장 또는 위원(이하 위원 등) 중 **심의 안건 또는 심사 대상자와 이해관계가 있거나 최근 5년 내 동일부서에서 근무하는 등 공정한 심사를 기대하기 어려운 사람은 심의위원회 위원 등으로 선정할 수 없다.**

- ② 위원장이 제1항에 따라 선정될 수 없을 경우 주관부서의 차상위자가 위원장 업무를 수행한다.
 - ③ 심의위원회의 위원 등은 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있을 때에는 **스스로 해당 안건에 대한 심의·의결을 회피**하여야 한다.
 - ④ 회피로 인해 위원이 심의·의결에 참여하지 못할 경우 해당 위원은 제7조제5항의 출석위원에서 제외한다.
 - ⑤ 채용비위에 연루된 직원 또는 사외위원은 심의위원회 위원으로 선임하지 못한다.
-

관계부서 의견

- ① ●●●●처장은 「계약관리규정」에 수의계약 관련 제한사항을 명시하는 것에는 공감하였으나, 계약업무만을 특정하여 사적이해관계 신고·회피 관련 사항을 명시하는 것은 추가 검토가 필요하다는 의견을 제시하였다.
- ② ◇◇◇◇처장은 퇴직자 재고용 심의위원회 운영 시 사적이해관계 신고·회피 관련 필요성에 대해 공감하며, 빠른 시일 내 「퇴직자 재고용에 관한 지침」에 해당 내용을 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ●●●●처장은 「계약관리규정」에 계약담당자의 사적이해관계 신고·회피 관련 사항 및 수의계약 관련 제한사항을 명문화할 것을 검토하시기 바랍니다.(개선)
- ② ◇◇◇◇처장은 퇴직자 재고용 심의위원회 운영 시 사적이해관계 신고·회피 관련 내용을 「퇴직자 재고용에 관한 지침」에 반영하시기 바랍니다.(개선)